Contrato marco de adquisición y licencia de episodios de podcast

Propuesta para revisión, entregada el 27 de octubre de 2026. No se solicita su firma en esta fecha.

Entre nosotros, **GRUPO POÏESIS CLÍNICA INTEGRAL DE PSICOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-746424, representada por Carlos Fernando Bonilla Cortés, con facultades suficientes para este acto, en adelante «la Adquirente»; y **FIORELLA MARÍA VARELA MONGE**, cédula de identidad 1-1867-0233, actuando por cuenta propia como creadora de contenido independiente, en adelante «la Proveedora», convenimos el siguiente contrato marco:

Primera. Objeto

Este contrato establece el marco para que la Adquirente adquiera, o utilice bajo licencia, episodios de podcast creados por la Proveedora, en adelante «los productos». Cada operación se formaliza mediante una orden individual.

Segunda. Relación laboral y operaciones independientes

Entre las partes existe una relación laboral, que este contrato no modifica, sustituye ni extingue.

Este contrato regula solo operaciones cuyo objeto y ejecución son distintos de las funciones del puesto. La Proveedora las ejecuta fuera de su jornada laboral y con autonomía para decidir cómo crear los productos y organizar su trabajo. La Adquirente define los requisitos del producto, pero no dirige su ejecución.

La Proveedora trabaja con equipos propios o legítimamente a su disposición. Los programas, complementos y materiales de terceros que utilice siguen sujetos a los derechos de sus titulares. La Proveedora es titular de sus creaciones originales, y la Adquirente recibe solo los derechos que se conceden conforme a la cláusula sétima.

La Proveedora puede ofrecer sus productos a terceros, salvo la exclusividad que se pacte para un producto determinado. Cualquiera de las partes puede proponer, aceptar o rechazar una operación, sin consecuencia alguna en la relación laboral.

Tercera. Órdenes de compra

La constancia de inscripción de la Proveedora ante el Ministerio de Hacienda forma parte de este contrato como anexo 2.

Antes de iniciar cada operación, las partes acuerdan por escrito una orden de compra, a partir de una oferta de la Proveedora o de una propuesta de la Adquirente. La orden indica:

- el producto y si se adquiere terminado o por elaborar;
- sus características y los criterios para aceptarlo;
- el precio y si incluye el impuesto al valor agregado;
- la fecha y el canal de entrega;
- los derechos que se adquieren, conforme a la cláusula sétima;
- los temas, las personas invitadas y las autorizaciones requeridas.

No existe un número mínimo de órdenes ni un pago periódico garantizado.

Cuarta. Grabación, invitados y datos

Si un episodio requiere grabar en instalaciones de la Adquirente, o usar sus equipos o su marca, la autorización consta por escrito en la orden, con fecha, horario y recursos, fuera de la jornada laboral de la Proveedora.

La Proveedora organiza la grabación y la edición. Cuando el episodio se publica con la marca de la Adquirente, los temas y las personas invitadas se acuerdan en la orden, y la Adquirente revisa el contenido antes de publicarlo.

Cada persona invitada participa de forma voluntaria y con autorización escrita para el uso de su voz, su imagen y su intervención, y cede o licencia sus aportes creativos cuando los haya. La Proveedora gestiona esas autorizaciones y las entrega con el episodio.

Ningún paciente participa en los episodios, no se mencionan casos identificables y no se utiliza información clínica.

Quinta. Entrega y aceptación

La entrega se hace en el correo o la carpeta digital que designe la orden, y es completa cuando comprende el archivo final, la música y demás materiales con su licencia, y las autorizaciones pactados, accesibles y en condiciones de abrirse. El plazo de revisión corre desde que el producto completo queda disponible en ese canal, con constancia del envío. Si un archivo no se puede abrir o falta, la Adquirente lo comunica dentro de los dos días hábiles siguientes a la puesta a disposición, y el plazo corre desde que la entrega se completa.

Durante el plazo de revisión, de cinco días hábiles, la Adquirente acepta el producto o formula observaciones concretas, referidas a los criterios de la orden.

Si las observaciones son subsanables, las partes acuerdan por escrito un plazo para corregirlas. Si vence el plazo de revisión sin observaciones, el producto se tiene por aceptado para efectos de pago.

La aceptación no libera a la Proveedora de su responsabilidad por defectos ocultos, por infracciones a derechos de terceros ni por otros incumplimientos que no pudieron advertirse razonablemente durante la revisión.

Sexta. Precio, facturación y tributos

El precio es el fijado en cada orden. La Proveedora emite el comprobante electrónico en el momento que establezca la normativa tributaria. El precio es exigible cuando el producto está aceptado y la Adquirente ha recibido ese comprobante. La Adquirente paga en sus días de pago a proveedores, miércoles o jueves, a más tardar el jueves inmediato siguiente a la fecha en que se cumple la última de esas dos condiciones. Si ese día es feriado, el pago se hace el día hábil siguiente.

Si el comprobante contiene un error, la Adquirente lo comunica dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción, y el plazo de pago corre desde que recibe el comprobante corregido.

Cada parte cumple las obligaciones tributarias y de seguridad social que le correspondan por ley.

Sétima. Derechos sobre los productos

Cada orden identifica el producto e indica si la Proveedora concede una licencia de uso o cede los derechos patrimoniales. La cesión solo existe si la orden la pacta de forma expresa.

Salvo que la orden disponga otra cosa, la Proveedora concede a la Adquirente una licencia exclusiva, de alcance mundial y por todo el plazo de protección legal, para reproducir, editar, adaptar, distribuir, comunicar públicamente y poner a disposición el episodio, incluidos fragmentos, subtítulos y otros formatos derivados, en su sitio web, redes sociales, plataformas audiovisuales y demás medios digitales, así como en sus campañas institucionales y en su publicidad.

La licencia comprende el producto final entregado. Los guiones, las grabaciones originales y los archivos editables se incluyen solo si la orden lo indica. La orden puede ampliar, limitar o precisar los derechos concedidos.

La Proveedora concede solo los derechos de los que es titular. La exclusividad no alcanza los materiales de terceros, que se usan en los términos de sus licencias. Garantiza que los materiales de terceros incorporados cuentan con licencia o son de uso libre, y que cuenta con las autorizaciones y, cuando corresponda, con la cesión o licencia de los aportes creativos de quienes colaboraron en el producto. Al entregar, informa el origen de esos materiales y cualquier restricción de uso.

La entrega del archivo no transmite derechos distintos de los pactados. La Proveedora conserva los derechos morales que la ley le reconoce como autora.

Octava. Confidencialidad y datos personales

La información de la Adquirente a la que la Proveedora acceda por este contrato se utiliza solo para elaborar el producto y no se divulga. Los datos personales se tratan conforme a la ley de protección de datos.

Ningún producto se elabora con expedientes clínicos, datos que identifiquen a pacientes, credenciales institucionales ni información sensible. La información confidencial que se entregue para una orden se guarda solo en los medios que la orden autorice, con acceso limitado, y se devuelve o se elimina al concluir la operación, salvo que la ley obligue a conservarla. Cualquier pérdida o divulgación no autorizada se comunica de inmediato a la Adquirente.

Esta obligación no impide las comunicaciones autorizadas por la ley ni la atención de requerimientos de autoridad competente.

Novena. Incumplimiento

La parte que advierta un incumplimiento lo comunica por escrito, con los hechos y la obligación afectada, y concede un plazo razonable para corregirlo. Si el incumplimiento persiste, o si por su naturaleza no admite corrección, puede resolver la orden afectada y reclamar los daños que acredite, conforme a la ley.

Ningún incumplimiento de este contrato, ni su terminación, tiene efectos disciplinarios en la relación laboral.

Décima. Vigencia y terminación

Este contrato rige por un año desde su firma y se renueva automáticamente por periodos iguales, salvo que una de las partes comunique por escrito lo contrario con quince días naturales de anticipación. Las órdenes aceptadas antes del aviso se cumplen en sus términos.

Undécima. Alcance temporal

Este contrato se aplica a las operaciones posteriores a su firma. No modifica ni califica actividades, pagos u obligaciones anteriores, ni implica reconocimiento, renuncia o liquidación de derechos.

Duodécima. Voluntariedad

La Proveedora firma de forma libre y voluntaria, después de contar con el tiempo necesario para revisar, consultar y negociar este contrato. Su negativa a firmarlo, o a aceptar una orden, no tiene consecuencia alguna en su relación laboral.

Decimotercera. Legislación aplicable

Este contrato se rige por el Código Civil, la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y demás normas aplicables de Costa Rica. Ninguna de sus cláusulas limita el acceso a la jurisdicción laboral ni implica renuncia a derechos irrenunciables.

Firmamos en dos tantos de igual valor, en San José, el ____ de _____ de 2026.

_____	_____
Carlos Fernando Bonilla Cortés	Fiorella María Varela Monge
Por la Adquirente · Grupo Poïesis	La Proveedora

Anexo 1. Modelo de orden de compra

Orden n.º	
Fecha	
Producto	
Terminado o por elaborar	
Características y criterios de aceptación	
Temas, invitados y autorizaciones	
Precio	₡ _____ (con / sin IVA)
Fecha y canal de entrega	
Derechos	Cesión / licencia · modalidades · exclusividad · territorio · duración
Uso de instalaciones o recursos	No / Sí: fecha, horario y recursos
Aceptación de la Proveedora	Nombre, firma y fecha
Aceptación de la Adquirente	Nombre, firma y fecha

Anexo 2. Inscripción tributaria de la Proveedora

Se adjunta la constancia de inscripción de la Proveedora en el Registro Único Tributario del Ministerio de Hacienda.

Nombre	Fiorella María Varela Monge
Cédula	1-1867-0233
Actividad económica inscrita	
Régimen	
Fecha de la constancia	